

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1883/2537

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
แม่สอด

นาย เต่า ไป (ไม่มี นามสกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56.

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, มาตรา 55, มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง, มาตรา
78 วรรคหนึ่ง

จำเลยมีอาวุธปืนเล็กกล 1 กระบอก และกระสุนปืน 4 นัด แม้เป็นอาวุธร้ายแรง
แต่จำเลยนำมามอบให้เจ้าพนักงาน และมอบตัวต่อเจ้าพนักงานโดยสมัครใจ ชั้น
สอบสวนและชั้นพิจารณาจำเลยให้การรับสารภาพ กรณีมีเหตุสมควรรอการลงโทษ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 55, 72
ทวิ, 78 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32, 91 และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 55,72 ทวิ วรรคสอง, 78 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 91การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมให้เรียงกระทงลงโทษฐานมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองให้จำคุก 12 ปี ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาตให้จำคุก 2 ปี รวมให้ลงโทษจำคุก 14 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 7 ปีของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน ที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ในครอบครองจำคุก 3 ปี กระทงหนึ่ง ความผิดฐานพาอาวุธปืนฯ จำคุก 6 เดือนอีกกระทงหนึ่งรวมเป็นโทษจำคุก 3 ปี 6 เดือน รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 9 เดือนให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อหาพาอาวุธปืนพร้อมด้วยเครื่องกระสุนปืนไปในหมู่บ้าน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปีศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นให้ลงโทษจำคุกจำเลย 3 เดือนรอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คดีคงมีปัญหาค้างต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เฉพาะความผิดฐานมีอาวุธ

ปืนและเครื่องกระสุนปืนซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง
ว่ามีเหตุสมควรรอกการลงโทษหรือไม่เห็นว่า แม้อาวุธปืนเล็กกลขนาด 7.62 มม. (รัส
เซีย) และกระสุนปืนขนาด 7.62 มม. จะเป็นอาวุธร้ายแรง แต่จำเลยมีอาวุธปืนเล็ก
กลเพียง 1 กระบอกและกระสุนปืนเพียง 4 นัดเท่านั้น ทั้งจำเลยได้นำมามอบให้เจ้า
พนักงานและมอบตัวต่อเจ้าพนักงานด้วยความสมัครใจในชั้นสอบสวนและในชั้น
พิจารณาจำเลยให้การรับสารภาพเป็นการสำนึกในการกระทำความผิดและยำเกรง
กฎหมายแผ่นดิน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 กำหนดโทษ และรอกการลงโทษแก่จำเลยใน
ความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวเป็นการเหมาะสมแก่สภาพของ
ความผิดแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ